

Anexo I

Videovigilancia penitenciaria en ReJust Seguimiento

1 Justificación de la mejora

En el Sprint 1 propusimos utilizar las cámaras existentes en los centros penitenciarios para complementar los informes empleados por ReJust-Seguimiento. Aunque ya contemplábamos limitaciones, durante el debate surgieron dudas sobre la finalidad del análisis, los posibles errores de la IA y la privacidad de las personas internas.

Por ello, hemos decidido redefinir esta funcionalidad y limitarla a la **localización inteligente de evidencias audiovisuales** relacionadas con incidentes documentados o solicitudes autorizadas.

El objetivo es facilitar la revisión de pruebas sin convertir ReJust en un sistema de vigilancia permanente ni de evaluación automática del comportamiento de las personas internas.

2 Funcionamiento propuesto

El sistema combinaría procesamiento de lenguaje natural y, cuando fuese necesario, visión artificial. Su funcionamiento se dividiría en cinco pasos:

1. **Solicitud autorizada.** Existe un informe, denuncia o procedimiento que justifica consultar determinadas grabaciones.
2. **Búsqueda inicial.** ReJust extrae del documento las referencias temporales y espaciales, incluso cuando son aproximadas, y las relaciona con los horarios del centro y la ubicación de las cámaras.
3. **Selección de fragmentos.** Cuando esté justificado, la IA analiza exclusivamente el intervalo autorizado y señala momentos potencialmente relevantes.
4. **Revisión humana.** El personal competente examina las grabaciones originales, contrasta la información y determina su relevancia.
5. **Utilización de las evidencias.** Las imágenes verificadas podrán incorporarse al procedimiento correspondiente, respetando los requisitos legales de acceso, extracción y conservación.

Seleccionar fragmentos mediante visión artificial sí implica analizar el contenido de las imágenes. Sin embargo, ReJust no determina qué ocurrió, no atribuye responsabilidades, no genera informes sobre la conducta de las personas internas ni decide si una infracción está demostrada.

Además, el profesional siempre podrá consultar el intervalo original completo y ampliar la búsqueda, independientemente de los fragmentos señalados por la IA.

Posible ampliación futura

También hemos valorado incorporar detección automática de incidentes, como posibles agresiones o caídas. Aunque podría contribuir a la seguridad, implicaría un análisis habitual de las cámaras y mayores riesgos para la privacidad.

Esta funcionalidad queda fuera del prototipo principal. Su posible incorporación en 2030 requeriría una evaluación específica de necesidad, proporcionalidad, fiabilidad y cumplimiento normativo.

3 Marco legal y conservación de grabaciones

El uso de cámaras penitenciarias debe respetar las siguientes normas:

- **Constitución Española, artículos 18 y 24 [1].** Protege la intimidad, establece límites al uso de datos personales y reconoce las garantías de defensa.
- **Instrucción 4/2022 de Instituciones Penitenciarias [2].** Regula el tratamiento, acceso, extracción y conservación de grabaciones en los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
- **Ley Orgánica 3/2018, artículo 22 [3].** Establece las reglas generales de videovigilancia, incluido el plazo ordinario de supresión de un mes.
- **Ley Orgánica 7/2021 [4].** Regula los datos personales tratados para fines penales y de ejecución de sanciones.
- **Reglamento Europeo de IA 2024/1689 [5].** Establece obligaciones para determinados sistemas de IA de alto riesgo, entre ellos ciertos usos judiciales.

Conservación de las imágenes

La Instrucción 4/2022 establece, como regla general, la supresión de las grabaciones ordinarias transcurridos 30 días. Sin embargo, sus apartados 4.4 y 4.7 contemplan la extracción de imágenes relacionadas con determinados incidentes graves, lesiones y denuncias por malos tratos. Estas grabaciones extraídas deben conservarse durante un mínimo de tres meses y, cuando corresponda, durante el tiempo adicional necesario. También existen reglas específicas para procedimientos disciplinarios [2].

Para respetar estas limitaciones:

- ReJust no almacenará grabaciones en una base de datos audiovisual propia.
- La extracción y conservación de imágenes seguirá correspondiendo al personal competente.
- La IA no decidirá qué grabaciones deben conservarse o eliminarse.
- Los fragmentos seleccionados y sus referencias identificables tampoco se conservarán indefinidamente.

De esta manera, evitamos que ReJust permita almacenar indirectamente información que debería haberse eliminado.

Autorización para utilizar IA

La existencia legal de cámaras no autoriza automáticamente su análisis mediante inteligencia artificial. La Ley Orgánica 7/2021 exige una finalidad legítima y un tratamiento necesario y proporcionado. Además, su artículo 35 exige realizar una evaluación de impacto cuando el tratamiento pueda implicar un alto riesgo para los derechos de las personas [4].

También sería necesario determinar qué obligaciones del Reglamento Europeo de IA resultan aplicables al componente audiovisual. Que exista revisión humana no significa que el sistema quede automáticamente fuera de las categorías de alto riesgo [5].

Como ReJust es una iniciativa pública planteada para 2030, podrían promoverse adaptaciones normativas y protocolos específicos. No obstante, su implantación dependería de contar con una habilitación jurídica suficiente, **sin reducir las garantías existentes**.

4 Riesgos identificados y medidas de mitigación

Aunque el nuevo enfoque reduce los riesgos del Sprint 1, siguen existiendo problemas que debemos tener en cuenta.

Privacidad y accesos indebidos. Cada búsqueda deberá estar vinculada a un motivo documentado y autorizado. Se establecerán permisos individualizados, registros de acceso y auditorías. No se permitirán búsquedas generales destinadas a reconstruir los movimientos de una persona ni se utilizará reconocimiento facial generalizado.

Errores y omisiones. La IA podría pasar por alto una grabación relevante o seleccionar un fragmento incorrecto. Por eso, sus resultados no sustituirán la revisión del material original. La ausencia de resultados nunca se interpretará como prueba de que un incidente no ocurrió. Además, podrán ampliarse manualmente los intervalos y cámaras consultados.

Información incorrecta en los informes. Los datos extraídos de una denuncia o informe servirán para orientar la búsqueda, pero no se considerarán hechos demostrados. Cuando existan referencias imprecisas o contradictorias, ReJust lo indicará y permitirá modificar los parámetros.

Sesgos técnicos. La selección de fragmentos podría funcionar peor en determinadas condiciones de iluminación, calidad de imagen o movimiento. Se realizarán pruebas con situaciones variadas, prestando especial atención a las omisiones y a las posibles diferencias de rendimiento. No se elaborarán perfiles de peligrosidad ni valoraciones generales sobre las personas internas.

Integridad de las pruebas. ReJust no modificará las grabaciones originales. Se mantendrán bajo custodia de la administración competente, con registros de acceso y extracción. Como garantía técnica adicional, proponemos utilizar mecanismos de verificación de integridad, como huellas digitales (hashes), y permitir la revisión del contexto anterior y posterior a cada fragmento.

Uso indebido de imágenes. Se excluirán del análisis de ReJust los espacios especialmente sensibles y no se utilizarán grabaciones reales para entrenar modelos sin una habilitación jurídica específica.

Estas garantías complementan las medidas de confidencialidad, trazabilidad y cadena de custodia previstas en el apartado 4.8 de la Instrucción 4/2022 [2].

5 Protección de los derechos de las personas internas

Una de las principales ventajas de este enfoque es que las cámaras no servirían únicamente para investigar posibles infracciones, sino también para facilitar la obtención de pruebas favorables a las personas internas. Por ejemplo, si una persona denuncia una agresión o considera que un informe describe incorrectamente un incidente, ReJust podría ayudar a localizar las grabaciones correspondientes.

Para ello, las solicitudes relacionadas con denuncias de personas internas deberían poder tramitarse por los cauces competentes y quedar registradas, evitando que dependan exclusivamente de la iniciativa del funcionario cuyo informe pudiera cuestionarse.

Esta finalidad está respaldada por una recomendación del Defensor del Pueblo de 2021, que defendía garantizar el visionado de las cámaras disponibles como medio de prueba en procedimientos disciplinarios. La recomendación fue aceptada por la Administración penitenciaria [6].

Así, ReJust podría contribuir a proteger los derechos de las personas internas, cuya perspectiva priorizamos en el análisis ético del proyecto.

6 Evaluación e implantación

Para comprobar su funcionamiento, proponemos desarrollar inicialmente un prototipo con grabaciones simuladas y realizar pruebas que permitan evaluar:

- **Omisiones.** Cuántos fragmentos relevantes no consigue localizar.
- **Errores de selección.** Cuántos fragmentos señalados no resultan pertinentes.
- **Utilidad.** Si realmente facilita la búsqueda frente a los procedimientos convencionales.
- **Garantías.** Si se respetan los límites de acceso, conservación e integridad.

No estableceríamos porcentajes de rendimiento sin haber realizado previamente las pruebas correspondientes.

La implantación real se plantearía inicialmente en un centro dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, una vez verificados los requisitos jurídicos, técnicos y de protección de datos.

Si la herramienta no demuestra una utilidad suficiente o presenta riesgos que no pueden controlarse, la función audiovisual debería modificarse o descartarse.

Conclusión

Las críticas recibidas durante el Sprint 1 nos han permitido concretar mejor la finalidad y los límites de las cámaras en ReJust-Seguimiento.

Con esta modificación, la IA pasa a funcionar como una herramienta de localización de posibles evidencias, sin realizar valoraciones sobre las personas internas ni sustituir la revisión humana.

Consideramos que este enfoque mantiene una utilidad real para el proyecto y refuerza la protección de los derechos de las personas afectadas, aunque su implantación seguirá condicionada al cumplimiento de las garantías legales y técnicas necesarias.

7 Referencias bibliográficas

Las referencias se presentan por orden de aparición en el anexo.

[1] Cortes Generales (1978). Constitución Española. Artículos 18 y 24.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>

Relación con ReJust. Fundamenta la protección de la intimidad y las garantías relacionadas con el derecho de defensa.

[2] Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2022). Instrucción 4/2022, de 28 de julio, sobre tratamiento de datos obtenidos mediante videovigilancia penitenciaria.

https://derechopenitenciario.com/wp-content/uploads/2022/08/i-4-2022_videovigilancia11.pdf

Relación con ReJust. Principal referencia para los plazos de conservación, las excepciones, el acceso a grabaciones y la cadena de custodia.

[3] Jefatura del Estado (2018). Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Artículo 22.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

Relación con ReJust. Establece el régimen general de videovigilancia, que debe distinguirse del tratamiento penitenciario sujeto a normativa específica.

[4] Jefatura del Estado (2021). Ley Orgánica 7/2021, de protección de datos personales tratados para fines penales y de ejecución de sanciones penales.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8806>

Relación con ReJust. Permite justificar los requisitos de licitud, finalidad, seguridad y evaluación de impacto del tratamiento.

[5] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial.

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj?locale=es>

Relación con ReJust. Aporta el marco para evaluar los requisitos aplicables a los sistemas de IA de alto riesgo.

[6] Defensor del Pueblo (2021). Derechos de los internos en los centros penitenciarios. Recomendación de 19 de agosto de 2021.

<https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derechos-de-los-internos-en-centros-penitenciarios-4/>

Relación con ReJust. Respalda la importancia de utilizar las grabaciones como medio de prueba para proteger los derechos de las personas internas.

[7] Agencia Española de Protección de Datos (2026). *La AEPD señala las garantías para incorporar inteligencia artificial a los sistemas de videovigilancia*. 6 de octubre de 2026.

<https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-sennala-garantias-para-incorporar-ia-a-sistemas-videovigilancia>

Relación con ReJust. Aporta una referencia actual sobre la necesidad de incorporar garantías al añadir IA a sistemas de videovigilancia. Se refiere a proyectos municipales, por lo que se utiliza como orientación y no como regulación penitenciaria específica.

CONVERSACIÓN CON IA QUE NOS HA AYUDADO EN ESTE DOCUMENTO:

https://chatgpt.com/share/6ac8f881-ae98-83eb-b40b-85a6bec18a67?no_universal_links=1